

Rubrum und Verfahrensbasis

Behoerde

Staatsanwaltschaft Musterstadt, Allgemeines Dezernat, Aktenzeichen 7 Js 4412/26. Polizeiliches Aktenzeichen der Polizeiinspektion Musterstadt: ST-2207-26.

Verfahrensart

Strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls nach Paragraf 242 Absatz 1 StGB. Verfahren im Ermittlungsstadium (Vorverfahren) unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft nach Paragrafen 160, 161, 163 StPO. Im Ermittlungsverfahren besteht kein Verteidigerzwang; die Beschuldigte hat gleichwohl einen Wahlverteidiger bestellt.

Beteiligte

Beschuldigte: Hildegard Sauer, geboren am 03.02.1979 in Musterstadt, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, deutsche Staatsangehoerige, Verkaeuerin.

Geschaedigte und Anzeigeerstatte(r): Edelholz Berlin GmbH, vertreten durch die Geschaefsfuehrerin Renate Welp, Filiale Markthalle Musterstadt, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt.

Zeuge: Tobias Renn, Ladendetektiv im Auftrag der Edelholz Berlin GmbH, zu laden ueber die Filialleitung Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt.

Verfahrensbevollmaechtigte und Vertreter

Fuer die Beschuldigte: Rechtsanwalt Dr. Markus Beil, Beil und Partner, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt (Wahlverteidiger).

Fuer die Geschaedigte handelt die gesetzliche Vertreterin der Gesellschaft, Geschaefsfuehrerin Renate Welp.

Strafrahmen und rechtlicher Rahmen

Diebstahl nach Paragraf 242 Absatz 1 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fuenf Jahren oder Geldstrafe. Der Wert des Diebesguts betraegt 18,90 Euro; es handelt sich um eine geringwertige Sache, sodass die Tat nach Paragraf 248a StGB nur auf Strafantrag verfolgt wird, sofern die Staatsanwaltschaft nicht ein besonderes oeffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Ein Strafantrag der Geschaedigten liegt vor (Anlage 1).

Zustaendigkeit

Oertliche Zustaeendigkeit der Staatsanwaltschaft Musterstadt nach Paragraf 143 GVG in Verbindung mit der Zustaeendigkeit des Gerichts des Tatorts (Paragraf 7 StPO). Sachliche Zustaeendigkeit fuer eine etwaige Anklage beim Strafrichter des Amtsgerichts Musterstadt nach Paragrafen 24, 25 GVG.

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Strafanzeige und Strafantrag der Geschaedigten liegen vor. Die Beschuldigte ist polizeilich belehrt und vernommen worden; sie hat sich zur Sache eingelassen. Der Ladendetektiv ist als Zeuge vernommen. Der polizeiliche Schlussbericht ist erstattet; die Akte ist der Staatsanwaltschaft zur Abschlussentscheidung

vorgelegt. Ueber Anklage, Strafbefehl oder Einstellung ist zu entscheiden.

Ermittlungsvorgang mit Strafanzeige

Polizeiinspektion Musterstadt, Vorgangsnummer ST-2207-26

An die Staatsanwaltschaft Musterstadt

Anzeigeaufnahme und Tatvorwurf

Am 14.05.2026 erstattete der Ladendetektiv Tobias Renn im Namen der Edelholz Berlin GmbH Strafanzeige gegen Hildegard Sauer wegen Diebstahls. Der Beschuldigten wird vorgeworfen, am 14.05.2026 gegen 17.40 Uhr im Lebensmittelmarkt der Edelholz Berlin GmbH in der Filiale Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt, Waren im Gesamtwert von 18,90 Euro an sich genommen und ohne Bezahlung an der Kasse vorbei zum Ausgang gebracht zu haben, um sie sich rechtswidrig zuzueignen.

Sachverhalt

Die Beschuldigte betrat den Verkaufsraum gegen 17.20 Uhr und entnahm den Regalen mehrere Lebensmittel. Sie legte einen Teil der Waren in einen mitgefuehrten Stoffbeutel und liess diesen Beutel an der Kasse ungeoeffnet, waehrend sie zwei andere Artikel ordnungsgemaess bezahlt.

Der Ladendetektiv Tobias Renn beobachtete den Vorgang zunaechst unmittelbar und sodann ueber die Videoanlage des Marktes. Nach dem Passieren der Kassenzone und dem Ueberschreiten der Ausgangslinie sprach er die Beschuldigte an und bat sie in das Buero der Filialleitung. Dort wurden in dem Stoffbeutel folgende unbezahlte Waren festgestellt: eine Packung Kaffee, zwei Tafeln Schokolade und eine Flasche Olivenoel, zusammen 18,90 Euro nach dem Kassenbon der ausgepreisten Artikel.

Die Beschuldigte gab gegenueber dem Ladendetektiv an, sie habe den Beutel vergessen und die Waren nicht absichtlich nicht bezahlt. Die Waren waren unbeschadigt und wurden dem Markt zurueckgegeben.

Beweismittel

- Zeuge Tobias Renn, Ladendetektiv, zur unmittelbaren Beobachtung und zum Inhalt des Stoffbeutels (Vernehmungsprotokoll Anlage 2).
- Lichtbilder aus der Videoaufzeichnung der Kassenzone vom 14.05.2026 (Anlage 3).
- Warenliste und Kassenbon zur Hoehe und Art des Diebesguts (Anlage 3).
- Strafantrag der Geschaedigten vom 14.05.2026 (Anlage 1).

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: Strafantrag der Edelholz Berlin GmbH vom 14.05.2026.
- Anlage 2: Vernehmungsprotokoll des Zeugen Tobias Renn vom 15.05.2026.
- Anlage 3: Lichtbilder der Kameraaufzeichnung und Warenliste mit Kassenbon.
- Anlage 4: Auszug aus dem Bundeszentralregister zur Beschuldigten.

Schlussbemerkung der Polizei

Die Beschuldigte ist polizeilich nach Paragraf 163a Absatz 4 StPO in Verbindung mit Paragraf 136 StPO belehrt und vernommen worden. Sie hat sich zur Sache geaeussert (gesonderte Niederschrift). Der

Vorgang wird mit dem Antrag auf weitere Veranlassung der Staatsanwaltschaft Musterstadt vorgelegt.

Beschuldigtenvernehmung und Einlassung

Polizeiinspektion Musterstadt, Vorgangsnummer ST-2207-26

Niederschrift ueber die Vernehmung der Beschuldigten vom 15.05.2026, 10.15 Uhr bis 10.55 Uhr.

Belehrung

Der Beschuldigten Hildegard Sauer wurde vor der Vernehmung eroeffnet, welche Tat ihr zur Last gelegt wird. Sie wurde nach Paragraf 163a Absatz 4 StPO in Verbindung mit Paragraf 136 Absatz 1 StPO darauf hingewiesen, dass es ihr freisteht, sich zur Sache zu aeussern oder nicht zur Sache auszusagen, und dass sie jederzeit einen Verteidiger befragen kann. Die Beschuldigte erklarte, sie habe die Belehrung verstanden und wolle sich zur Sache aeussern. Im weiteren Verlauf hat sie ihren Verteidiger Dr. Markus Beil hinzugezogen.

Einlassung der Beschuldigten

Die Beschuldigte raeumt ein, dass sich die im Stoffbeutel aufgefundenen Waren tatsaechlich dort befunden und dass sie die Kasse passiert hat, ohne diese Waren zu bezahlen.

Sie bestreitet jedoch den Vorsatz. Sie habe an diesem Tag zugleich Pfandflaschen zurueckgegeben und ihren eigenen Stoffbeutel mit bereits zu Hause eingepackten Waren mitgefuehrt. Sie sei davon ausgegangen, dass sich in dem Beutel nur eigene, bereits bezahlte Lebensmittel befinden. In der Eile habe sie die drei zusaetzlich eingelegten Artikel uebersehen und nicht bewusst der Bezahlung entzogen.

Eine Zueignungsabsicht habe sie nicht gehabt. Sie habe die Waren sofort herausgegeben, als der Ladendetektiv sie angesprochen habe, und sich entschuldigt. Sie sei nicht vorbestraft und in geordneten wirtschaftlichen Verhaeltnissen; einen Diebstahl habe sie nicht noetig.

Eigene Beweisangebote der Verteidigung

- Zur Behauptung, die Beschuldigte habe zugleich Pfand zurueckgegeben und einen eigenen Beutel mit bereits bezahlten Waren mitgefuehrt: Vorlage des Pfandbons vom 14.05.2026 sowie Zeugnis der Begleiterin Renate Welp, zu laden ueber die Verteidigung.
- Zur fehlenden Zueignungsabsicht und zur sofortigen Herausgabe: erneute, ergaenzende Auswertung der Videoaufzeichnung auch fuer die Zeit nach dem Ansprechen durch den Ladendetektiv.
- Zur Persoenlichkeit und zu den wirtschaftlichen Verhaeltnissen: Auszug aus dem Bundeszentralregister (Anlage 4), der keine Eintragung ausweist.

Schluss der Vernehmung

Die Niederschrift wurde der Beschuldigten vorgelesen und von ihr genehmigt. Die Beschuldigte und der Verteidiger haben unterschrieben.

Anlage 1 — Straftantrag der Geschädigten

Edelholz Berlin GmbH, Filiale Markthalle Musterstadt, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An die Polizeiinspektion Musterstadt

Musterstadt, 14.05.2026

Erklärung

Namens und in Vollmacht der Edelholz Berlin GmbH stelle ich, Tobias Renn, Ladendetektiv und Bevollmächtigter der Geschäftsführung, wegen des heutigen Vorfalls in unserer Filiale Bahnhofstrasse 30 ausdrücklich Straftantrag gegen Frau Hildegard Sauer wegen Diebstahls.

Der Straftantrag erfasst alle in Betracht kommenden Delikte. Für den Fall, dass es sich um eine geringwertige Sache im Sinne des Paragraph 248a StGB handelt, wird der Straftantrag ausdrücklich auch insoweit gestellt; auf das Erfordernis eines Straftantrags wurde hingewiesen.

Die unbezahlten Waren im Wert von 18,90 Euro wurden noch am Tattag unbeschädigt zurückgegeben. Ein weiterer Schaden ist nicht entstanden.

Vertretungsnachweis

Die Vertretungsbefugnis für die Edelholz Berlin GmbH ergibt sich aus der der Filialleitung erteilten Generalvollmacht zur Verfolgung von Ladendiebstählen. Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Renate Welp.

Tobias Renn, Ladendetektiv, für die Edelholz Berlin GmbH

Anlage 2 — Vernehmungsprotokoll des Zeugen Tobias Renn

Polizeiinspektion Musterstadt, Vorgangsnummer ST-2207-26

Niederschrift ueber die Zeugenvernehmung vom 15.05.2026, 9.20 Uhr bis 9.50 Uhr.

Angaben zur Person

Tobias Renn, geboren am 11.09.1985, Ladendetektiv, dienstlich erreichbar ueber die Filiale Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt. Der Zeuge wurde nach Paragraf 57 StPO ueber seine Wahrheitspflicht und die Folgen einer falschen Aussage belehrt. Ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht nicht.

Aussage zur Sache

Der Zeuge gibt an, er sei am 14.05.2026 als Ladendetektiv in der Filiale eingesetzt gewesen. Gegen 17.25 Uhr sei ihm die Beschuldigte aufgefallen, weil sie wiederholt Waren in einen mitgefuehrten Stoffbeutel gelegt habe, anstatt in einen Einkaufskorb.

Er habe den Vorgang zunaechst unmittelbar aus etwa fuenf Metern Entfernung beobachtet und sodann ueber die Videoanlage verfolgt. An der Kasse habe die Beschuldigte zwei lose in der Hand gehaltene Artikel auf das Band gelegt und bezahlt, den Stoffbeutel jedoch geschlossen am Koerper gehalten und nicht auf das Band gelegt.

Nach dem Passieren der Kasse und dem Ueberschreiten der durch eine Bodenmarkierung gekennzeichneten Ausgangslinie habe er die Beschuldigte angesprochen. Im Buero seien aus dem Beutel eine Packung Kaffee, zwei Tafeln Schokolade und eine Flasche Olivenoel entnommen worden, samtlich mit Auszeichnungsetiketten des Marktes und ohne Kassenbon.

Auf Nachfrage gibt der Zeuge an, er koenne nicht ausschliessen, dass sich in dem Beutel zugleich andere, mitgebrachte Gegenstaende befunden hatten; er habe nur die ausgezeichneten Waren des Marktes herausgenommen. Ob die Beschuldigte die drei Artikel bewusst oder versehentlich nicht aufs Band gelegt habe, koenne er nicht sicher sagen.

Schluss der Vernehmung

Die Niederschrift wurde dem Zeugen vorgelesen und von ihm genehmigt und unterschrieben.

Anlage 3 — Lichtbilder der Kameraaufzeichnung und Warenliste

Vorgelegt von der Geschaedigten. Die Lichtbilder selbst liegen als Standbilder der Videoanlage im Original vor; hier die textliche Beschreibung fuer die Akte.

Lichtbilder

Bild	Motiv	Bedeutung fuer die Beweiswuerdigung
3.1	Beschuldigte am Regal, Stoffbeutel am Koerper	zeigt die Entnahme von Waren in den mitgefuehrten Beutel
3.2	Kassenzone, Beschuldigte beim Bezahlen zweier Artikel	belegt das Passieren der Kasse ohne Auflegen des Beutels
3.3	Ausgangsbereich mit Bodenmarkierung	zeigt das Ueberschreiten der Ausgangslinie
3.4	Buero der Filialleitung, ausgepackte Waren auf dem Tisch	dokumentiert das aufgefundene Diebesgut

Die Aufnahmen sind ohne Ton und lassen die innere Willensrichtung der Beschuldigten nicht erkennen. Sie belegen den aeusseren Geschehensablauf, nicht jedoch unmittelbar einen Zueignungsvorsatz.

Warenliste und Kassenbon

Position	Ware	Wert in Euro
1	Kaffee, eine Packung	7,90
2	Schokolade, zwei Tafeln	3,00
3	Olivenoel, eine Flasche	8,00
	Summe	18,90

Die aufgefuehrten Waren tragen die Auszeichnungsetiketten des Marktes; ein Kassenbon ueber ihre Bezahlung liegt nicht vor. Die Waren wurden noch am Tattag unbeschadigt in den Bestand des Marktes zurueckgefuehrt.

Anlage 4 — Auszug aus dem Bundeszentralregister

Bundesamt fuer Justiz, Bundeszentralregister, Auskunft fuer Zwecke der Strafrechtspflege nach Paragraph 41 BZRG

Anforderung der Staatsanwaltschaft Musterstadt zum Aktenzeichen 7 Js 4412/26

Betroffene Person

Hildegard Sauer, geboren am 03.02.1979 in Musterstadt.

Inhalt der Auskunft

Ueber die genannte Person liegt zum Abrufzeitpunkt keine Eintragung im Bundeszentralregister vor. Die Person gilt damit fuer die Zwecke dieser Auskunft als nicht vorbestraft.

Verwertungshinweis

Der Auszug dient ausschliesslich den Zwecken des laufenden Ermittlungsverfahrens. Eine Eintragungslosigkeit ist bei der Abschlussentscheidung als entlastender Umstand zur Persoenlichkeit und im Rahmen der Opportunitaetserwaegungen nach Paragraphen 153, 153a StPO zu beruecksichtigen. Der Auszug ist vor der Abschlussverfuegung auf Aktualitaet zu pruefen.

Hinweis nach der StPO und Ermittlungsanweisung

Entwurf zur staatsanwaltschaftlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid. Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Ermittlungsverfahrens (Paragrafen 160, 161, 163 StPO) und hat belastende wie entlastende Umstaende gleichermassen zu erforschen.

Hinweis zur Beweislage

1. Der aeussere Geschehensablauf (Einlegen der Waren in den Beutel, Passieren der Kasse ohne Bezahlung, Ueberschreiten der Ausgangslinie) ist durch die Zeugenaussage des Ladendetektivs und die Lichtbilder hinreichend belegt.
2. Offen und beweisbeduerftig ist der innere Tatbestand, namentlich der Zueignungsvorsatz. Die Beschuldigte beruft sich auf ein Versehen und auf einen zugleich mitgefuehrten eigenen Beutel mit bereits bezahlten Waren. Der Zeuge konnte einen bewussten oder versehentlichen Ablauf nicht sicher zuordnen.
3. Das von der Verteidigung benannte Entlastungsmaterial (Pfandbon, Begleiterin, ergaenzende Videoauswertung) ist nach Paragraf 160 Absatz 2 StPO von Amts wegen aufzuklaeren, bevor ueber den Abschluss entschieden wird.

Ermittlungsanweisung an die Polizeiinspektion Musterstadt

Auf der Grundlage der Paragrafen 161, 163 StPO wird die Polizeiinspektion Musterstadt um folgende ergaenzende Ermittlungen gebeten:

1. Sicherung und Auswertung der vollstaendigen Videoaufzeichnung des Tattages, auch fuer den Zeitraum unmittelbar vor dem Betreten des Marktes und nach dem Ansprechen durch den Ladendetektiv, soweit technisch noch verfuegbar; Dokumentation einer etwaigen Loeschfrist.
2. Beiziehung oder Sicherung des von der Beschuldigten benannten Pfandbons vom 14.05.2026 sowie Klaerung, ob und welche Waren die Beschuldigte zuvor andernorts bezahlt mitgefuehrt hat.
3. Ladung und Vernehmung der von der Verteidigung benannten Zeugin Renate Welp zur Frage, ob die Beschuldigte einen eigenen Beutel mit bereits bezahlten Waren mitfuehrte.
4. Ergaenzende Befragung des Ladendetektivs Tobias Renn dazu, ob die Beschuldigte an der Kasse zu einem Bezahlen des Beutelinhalts aufgefordert wurde oder von sich aus haette aktiv werden muessen.

Die Ergebnisse sind binnen vier Wochen vorzulegen. Erst danach ist ueber die Abschlussentscheidung zu befinden. Eine Frist zur Wiedervorlage wird im Fristenkalender notiert.

Abschlussverfuegung

Entwurf zur staatsanwaltschaftlichen Pruefung; er unterstellt, dass die ergaenzenden Ermittlungen den Zueignungsvorsatz nicht ausraeumen, aber auch nicht zweifelsfrei belegen, und dass eine geringe Schuld bei oeffentlichem Interesse verbleibt. Der Entwurf dient als Geruest fuer eine Einstellung gegen Auflage; die Letztentscheidung trifft der Mensch. Vor Zeichnung ist die Zustimmungslage zu pruefen.

Rubrum

Staatsanwaltschaft Musterstadt, Aktenzeichen 7 Js 4412/26.

Ermittlungsverfahren gegen Hildegard Sauer, geboren am 03.02.1979, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, wegen Diebstahls (Paragraf 242 Absatz 1 StGB).

Verfuegung

1. Das Verfahren wird vorlaeufig nach Paragraf 153a Absatz 1 StPO mit Zustimmung des zustaendigen Gerichts und mit Zustimmung der Beschuldigten vorlaeufig eingestellt.
2. Der Beschuldigten wird auferlegt, binnen acht Wochen einen Geldbetrag von 300 Euro zugunsten einer gemeinnuetzigen Einrichtung zu zahlen (Paragraf 153a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 StPO).
3. Nach fristgerechter Erfuellung der Auflage wird die Tat als Vergehen nicht mehr verfolgt; das Verfahren wird endgueltig eingestellt.
4. Die Beschuldigte traegt die Auslagen, im Uebrigen verbleibt es bei der gesetzlichen Kostenfolge.

Sachverhalt

Der Beschuldigten wird vorgeworfen, am 14.05.2026 in der Filiale der Edelfholz Berlin GmbH Waren im Wert von 18,90 Euro ohne Bezahlung an der Kasse vorbeigebracht zu haben. Der aeussere Hergang ist durch die Zeugenaussage des Ladendetektivs Tobias Renn und die Lichtbilder belegt. Die Beschuldigte hat sich dahin eingelassen, sie habe die drei Artikel versehentlich nicht aufs Band gelegt und keinen Zueignungsvorsatz gehabt. Die Beschuldigte ist nicht vorbestraft; die Waren wurden unbeschadigt zurueckgegeben.

Gruende

Es besteht hinreichender Tatverdacht im Sinne des Paragraf 170 Absatz 1 StPO hinsichtlich eines vollendeten Diebstahls nach Paragraf 242 Absatz 1 StGB. Das Strafantragserfordernis bei geringwertiger Sache nach Paragraf 248a StGB ist durch den fristgerechten Strafantrag der Geschaedigten gewahrt.

Eine Anklage oder ein Strafbefehl ist gleichwohl nicht geboten. Der Zueignungsvorsatz ist trotz ergaenzender Ermittlungen mit Blick auf die Einlassung der Beschuldigten und den mitgefuehrten eigenen Beutel nicht zweifelsfrei nachzuweisen; es verbleibt ein gewisses Beweisrisiko. Die Schuld der nicht vorbestraften Beschuldigten waere, ihre Taeterschaft unterstellt, gering. Der geringe Schaden ist ausgeglichen.

Das oeffentliche Interesse an der Strafverfolgung kann durch die Auflage einer massvollen Geldzahlung beseitigt werden (Paragraf 153a Absatz 1 StPO). Die Hoehe von 300 Euro traegt der geringen Schuld und den wirtschaftlichen Verhaeltnissen Rechnung. Eine Einstellung ohne Auflage nach Paragraf 153 StPO erschien angesichts des verbleibenden Tatverdachts nicht ausreichend.

Die nach Paragraf 153a Absatz 1 StPO erforderliche Zustimmung des fuer die Eroeffnung des Hauptverfahrens zustaeendigen Gerichts (Strafrichter beim Amtsgericht Musterstadt) sowie die Zustimmung der Beschuldigten sind vor der vorlaeufigen Einstellung einzuholen und zur Akte zu nehmen.

Belehrung und Hinweise

Die Beschuldigte ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmung zur Einstellung gegen Auflage freiwillig ist, dass aus ihr kein Schuldeingestaendnis folgt und dass das Verfahren bei nicht fristgerechter Erfuellung der Auflage fortgesetzt werden kann. Die Geschaedigte ist nach Paragraf 153a in Verbindung mit den einschlaegigen Mitteilungspflichten zu unterrichten.

Wiedervorlage

Wiedervorlage zur Fristkontrolle der Aufлагenerfuellung nach acht Wochen. Bei fristgerechtem Zahlungsnachweis endgueltige Einstellung; andernfalls erneute Pruefung von Anklage oder Strafbefehl.